

מדינת ישראל
משרד הפנים - מחוז תל אביב
ועדת ערר מחוזית

ד' אדר תשס"ז
22 פברואר 2007
באמצעות דואר רשום ואישור מסירה

לכבוד
הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב

הנדון: תיק ערר מס' תא/5056/07
ערר על החלטת הועדה המקומית לתל אביב מיום 20/12/06
מס' בקשה: 06-1642 רח': וילון 9 תל אביב גוש: 6135 חלקה: 44

הריני להודיעך כי ביום 14/2/07 נתקבל במשרדנו הערר שבנדון.
מספר תיק הערר אצלנו הוא: תא/5056/07.
בהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר), תשנ"ו 1996-, מצורף בזאת עותק מכתב הערר על נספחיו.

הנכם רשאים להעביר את תשובתכם ועיקר הראיות ב- 6 העתקים, שלא באמצעות הפקסימיליה,
תוך 15 יום מיום קבלת הודעה זו, בהתאם לקבוע בחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965- ובתקנות
על פיו.

במצורף לתשובתכם, עליכם להמציא את כל החומר הנוגע לערר, התוכניות החלות; פרוטוקולים
וכל הדיון הפומבי שנערך לפניכם; תשריטים; חו"ד מהנדס; והחומר שעמד על סדר היום בפני
הועדה; העתקים מהפרסומים שנעשו לבקשה זו; העתקים מהבקשה או ההתנגדות שבקשר
אליהם הוגש הערר. אין חובה למסור העתקים מן החומר האמור לידי המשיבים האחרים או
העורר.

כמו כן באחריותכם להמציא העתק מתשובתכם לצדדים הנוספים: עורר ומשיבים אחרים.
הנכם מוזמנים לדיון בערר זה שיתקיים ביום ראשון ד' באייר תשס"ז 22/4/07 בשעה 10:00
במשרדי הועדה, בכתובת המצוינת בתחתית מכתב זה.
לידיעתכם, החלטות ועדות הערר מפורסמות ועומדות לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד
הפנים. לפיכך, החלטה סופית בתיק הנ"ל תפורסם אף היא באתר, אלא אם יבקש אחד הצדדים אחרת
וזאת בטרם הדיון בוועדת הערר או במהלכו.

באם הנכם מסתמכים על פסקי דין, פרסומים בכתב והחלטות קודמות, הנכם מתבקשים
להמציאם לוועדה ולצדדים לא יאוחר ממועד הדיון.
לתשומת לבכם - הועדה רשאית לדון בערר גם בהעדר צד, ובלבד שהומצאה לו הזמנה כדיון.

בכבוד רב,
אורית יואבי
מזכירת הועדה

כתובת:	בית אבגד, קומה 14, זבוטינסקי 5 רמת גן
מען למכתבים:	ת.ד 3423 רמת גן מיקוד 52520
קבלת קהל:	א' עד ה' 14:00 - 8:00 ד' 13:00 - 8:00 ו- 18:00 - 16:00
טלפון:	03 - 7515084/5
פקס':	03 - 7515086

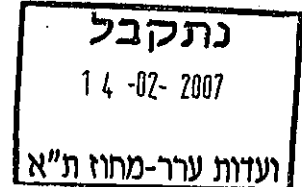
ארקדי פלדמן, עו"ד - נוטריון
ARKADI FELDMAN, ADV.

רח' העצמאות 89, חדר 219, אשדוד – 77154

כתובת דואר: ת.ד. 93, גדרה 70700

טל' 8650289-08 פקס 8664511 - 08 פלאפון 5287441 - 050

13/02/07



רשום

לכבוד
ועדת הערר לתכנון ובניה
רח' ז'בוטינסקי 5 "בית אבגד"
רמת-גן
א.ג.נ.

הנדון: ערר

מוגש בזאת ערר על החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה מיום 15/01/07 המצ"ב, כדלקמן:

1. מרשתי, הגב' בזיליאנסקי שוטה, מתגוררת ברח' וילון 9 תל-אביב, בית אשר כבר הוכר והומלץ כמבנה שיש לשפצו ע"י עיריית תל אביב ואף הודעה למרשתי הלוואה בתנאים נוחים למטרה זו מטעם משרד הבינוי והשיכון, אשר ממן את רוב עלות השיפוץ.
* מצ"ב העתק חו"ד מנהל מדור מבנים מסוכנים, עיריית ת"א ומסומן באות א', כחלק בלתי נפרד מערר זה.
* מצ"ב העתק מכתב משרד הבינוי והשיכון ומסומן באות ב', כחלק בלתי נפרד מערר זה.
2. מרשתי רכשה את ביתה הנ"ל בשנת 1997 ובשנת 2000, כידוע, הוצף כל האזור ונגרמו נזקים כבדים לביתה ולרכושה.
* מצ"ב צילומים ומסומנים באות ג'1-ג'3, כחלק בלתי נפרד מערר זה.
3. מאחר ולא הייתה כל אפשרות להמשיך ולהתגורר בבית לאחר נזקים אלה, פנתה מרשתי לכל הגורמים כולל עיריית תל-אביב, ובעקבות ביקור במקום הגיעו למסקנה כי יש לפעול לשיפוץ הבית על מנת למנוע התפתחויות בלתי רצויות בעתיד. יצוין כי ההמלצה הנ"ל הוצאה לפני כשלוש שנים.
4. יצוין ויודגש כי מדובר באישה נכה (בשיעור 75%) שסובלת מאסטמה קשה ובעיות בתפקודי ראות, ומחייה בבית עם רטיבות ועובש תמידיים, ללא כל ספק מחמירה את מצבה הבריאותי בצורה ניכרת ומסוכנת עד מאוד.
* מצ"ב אישורים רפואיים ומסומנים באות ד'1-ד'6, כחלק בלתי נפרד מערר זה.

5. מבדיקה נוספת נודע למרשתי כי למבנה אין כלל יסודות והצפה נוספת עלולה בהחלט לגרום להתמוטטות הבניין בו הנה מתגוררת.

6. מאחר וברור ומוסכם על הכל כי הבניין זקוק לשיפוץ יסודי, הוגשה בשמה של מרשתי בקשה אשר כותרתה תוספת בנייה, ואשר נדחתה בשל ליקויים אשר פורטו בדיון ועדת משנה לתכנון ובנייה, ממצאי בדיקה ונספח.
* מצ"ב העתק ומסומן באות ה', כחלק בלתי נפרד מערר זה.

7. לאור האמור לעיל, ובהתחשב בנסיבות המיוחדות של המקרה, בהסכמה הקיימת של כל הגורמים בצורך הבריאותי והבטיחותי לשיפוץ המבנה כך שניתן יהיה לחיות בו בבטיחות ובנוחות, מתבקשת ועדת הערר לאפשר למרשתי לתקן את ליקויי הבקשה לשיפוץ ביתה אשר הוגשה מטעמה ולאפשר לה לשפץ ביתה באופן יסודי התואם את הנחיות הועדה.

בכבוד רב,
אנקדי פלדמן, עו"ד

תאריך: 15 ינואר 2007	מהנדס רישוי: סולדובין ילנה
כ"ח טבת ה'תשס"ז	בקשה להיתר: 06-1642
	תיק בניין: 4062-010
	גוש/חלקה: 6135/44
כתובת הנכס: וילון 9	כתובת נוספת:

עיריית תל אביב - יפו
מינהל
ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

לכבוד

בזיליאנסקי שוטח
וילון 9
תל אביב - יפו 67635

א.ג.ג.

הנדון: החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה

פרוטוקול 2-06-0027 מספר החלטה 28 מיום 20/12/2006.

בתאריך 13/11/2006 הגשת בקשה להיתר בניה שתוכנה:

תוספת בניה בקומה השנייה, לחזית, בשטח של 17.03 מ"ר.
החלפת גג אסבסט לגג בטון קיים והגבהות הגג ב-50 ס"מ, תוספת בניית קומה "א" מעל גג קיים.

להלן החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה

ההחלטה: מספר פרוטוקול 21

ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 2-06-0027 מתאריך 20/12/2006
לא לאשר את הבקשה, שכן:

1. שטח המגרש קטן מהשטח המינימלי של 60 מ"ר הנדרש עפ"י התב"ע 2215 ונוגדת החלטת הועדה מתאריך 06.11.1996, לפיה הועדה לא תאשר בניה חדשה או הרחבה ובניה מחדש בשכונת התקווה במגרשים ששטחם קטן מ-100 מ"ר.
2. לפי תוצאות התב"ע לא תאושר כל בניה במגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ'.
3. הבניה החדשה נוגדת את הנוהל ומדיניות הועדה בשכונת התקווה, שלא לאשר קו בניין אחורי פחות מ-3 מ'.
4. סה"כ השטח העיקרי של הבניין עולה על 140% המותרים משטח המגרש המשני לפי התב"ע.
5. תכנית קרקע מהווה 100% לעומת 60% המותרים לפי התב"ע.

ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת הערר ברחוב ז'בוטינסקי 5, "בית אבנר", ברי"ג תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה לעיל.

בכבוד רב

דורותה שיריזלי
בשם מר"צ הועדה

רחוב וילון 9, תל אביב - יפו 67635
דרך שלמה 124, תל אביב - יפו 66032

העתקים:
תיק בניין
מבקש הבקשה
עורך הבקשה
בזיליאנסקי שוטח
זיבורסקי אלכס

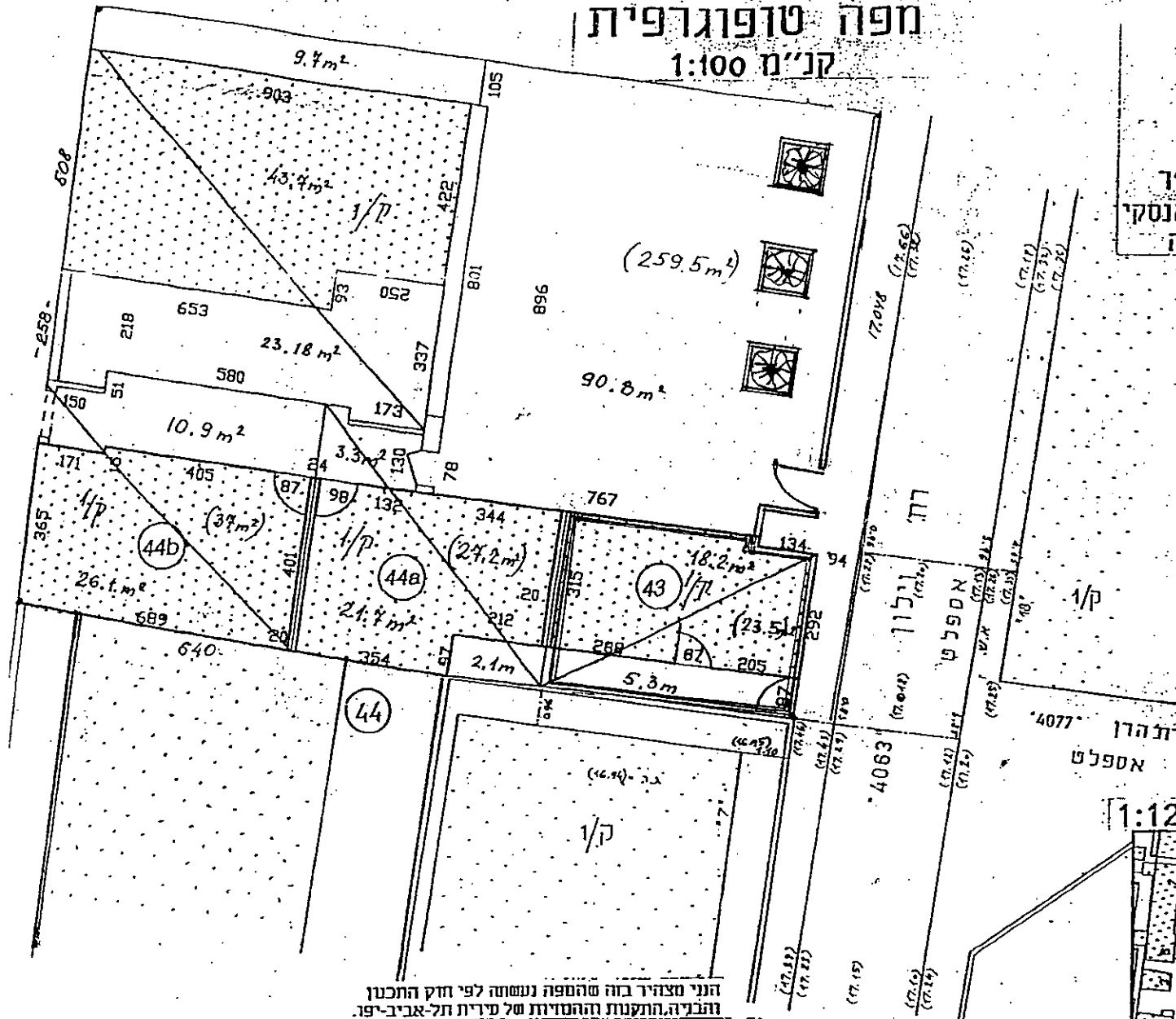
קנ"ח 1:100

6135 : W7A

שטח מדוד: 22 מ"ר

שטח לפי נסח: 22 מ"ר

הוכן עבור : משפ' בזיליאנסקי
מהות הבקשה : היתר בניה



הנני מצהיר בזה שהמספה נעשתה לפי חוק התכטון והבטיחה, התקנות וההסמכות של פירות תל-אביב-יפו.

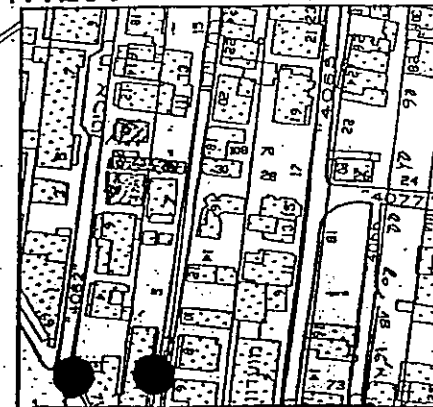
לא לצדכי רישום

תל-אביב

DATE 'PQ/E'/'32

22.11.05

תרשים הסביבה 1:1250



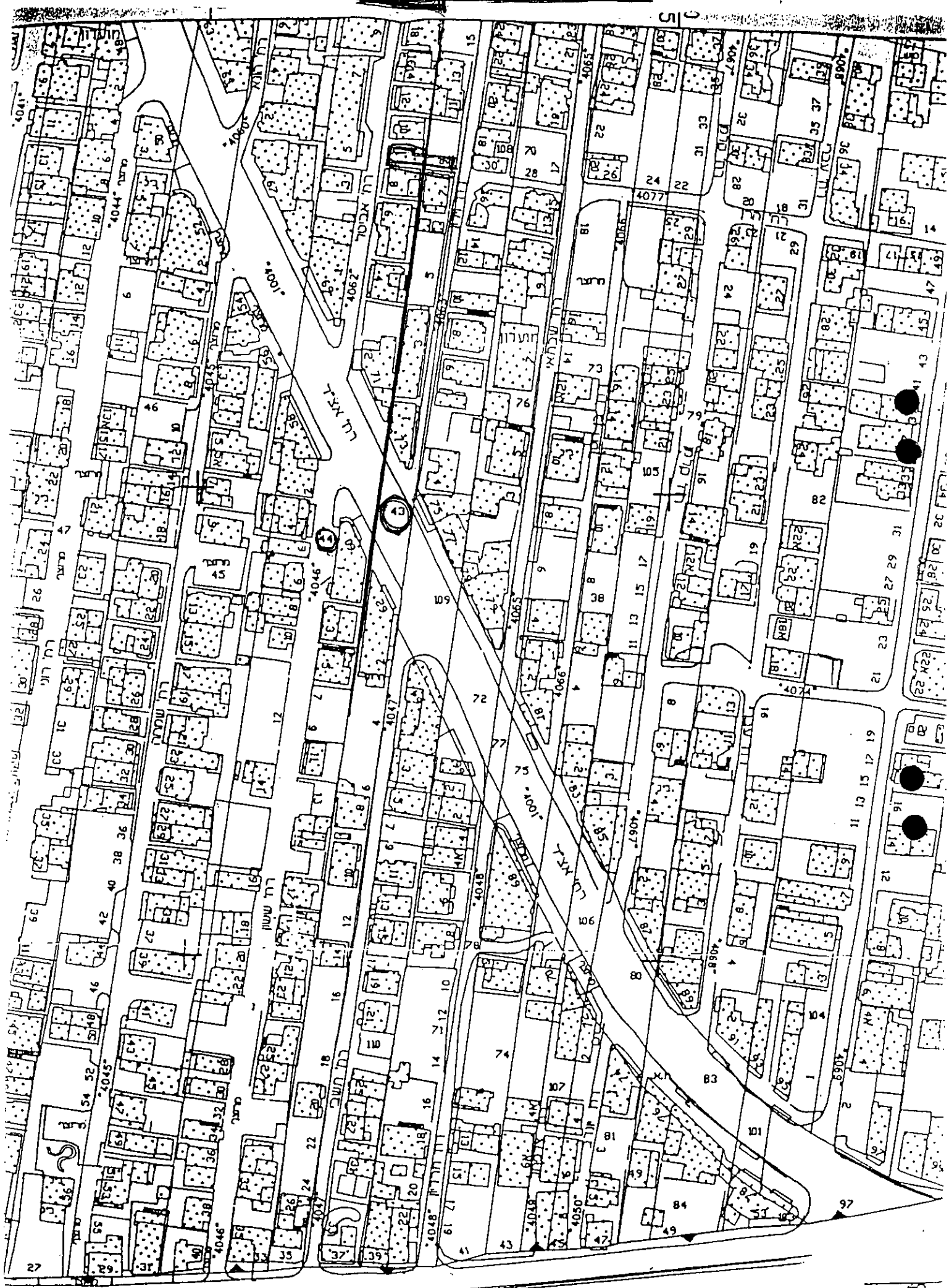
אישור כתובת

"9" 115

_____ 2017

02405

NAME DATE PERIOD





תאריך: 17.11.2003
אסמכתא: 3-23-1093
תלונה: 3-23-1326
טיפול:

עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
המח' לפיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

לכבוד
בזיליאנסקי שוטה וילון 9 תל אביב - יפו
פישר פאינה אביטל 10 תל אביב - יפו
קולקין מיכאל אביטל 10 תל אביב - יפו

אדון נכבד / גברת נכבדה

הנדון: מצב המבנה ברחוב אביטל 10/וילון 9, ת"א

במענה למכתבכם מתאריך 21.10.2003, הריני להודיעכם כי מהנדס מטעמנו ביקר במקום הנדון בתאריך 16.11.2003 ולהלן הממצאים:

מדובר במבנה מאוכלס (שלוש יחידות דיור, שכל אחת מהן הינה בת חדר), חדקומתי בנוי מקירות בלוקים וגג בטון. אובחנו סימני רטיבות עזים וקילופי טיח בקירות היחידה המזרחית (של גב' בזיליאנסקי), סדקים בקירות היחידה המערבית (של גב' פישר). ביחידה האמצעית (של מר קולקין) לא אובחנו ליקויים בטיחותיים.

אמנם המצב הנוכחי של המבנה נראה יציב ולא נשקפת לו סכנת התמוטטות, אך עם זאת, מומלץ לפעול לתיקון הליקויים הנ"ל, וזאת על מנת להביא את המבנה למצב תקין ולמנוע התפתחויות בלתי רצויות בעתיד.

להבהרות נוספות ולבירורים נעמוד לרשותכם ככל שנידרש.

בכבוד רב

אינג' משה נחום
מנהל מדור מבנים מסוכנים

17

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

פרויקט שיקום שכונות

30/11/2004
שכונת התקווה

לכבוד
משפחת מנחם/סני שוטה
רחוב וילון
תל-אביב.

א. ג. נ.,

הנדון: שיפוץ מעטפת ביתך.

הננו שמחים להודיעך כי משרד השיכון ועיריית תל-אביב, יפו, מבקשים להשלים בשיתוף עמך את שיפוץ מעטפת הבית.

משרד השיכון ועיריית ת"א, משתתפים ברוב עלות השיפוץ ואתה נדרש להשלים רק חלק קטן מהעלות, כמו כן חלק זה תוכל לקבל בהלוואה בתנאים נוחים ביותר.

כדי לא לעכב את תחילת השיפוץ, ולמען שיפור תנאי מגורך, הנך מתבקש לפנות למשרדנו ברחוב האצל 67, טלפנית ל- 5372265 ולבקש את גילה.

בהגיעך, אנא הבא עמך תעודת זהות, ואישור הכנסה מביטוח לאומי (עם קיים).

בברכה,

מנהלת פרויקט שיקום
שכונת התקווה

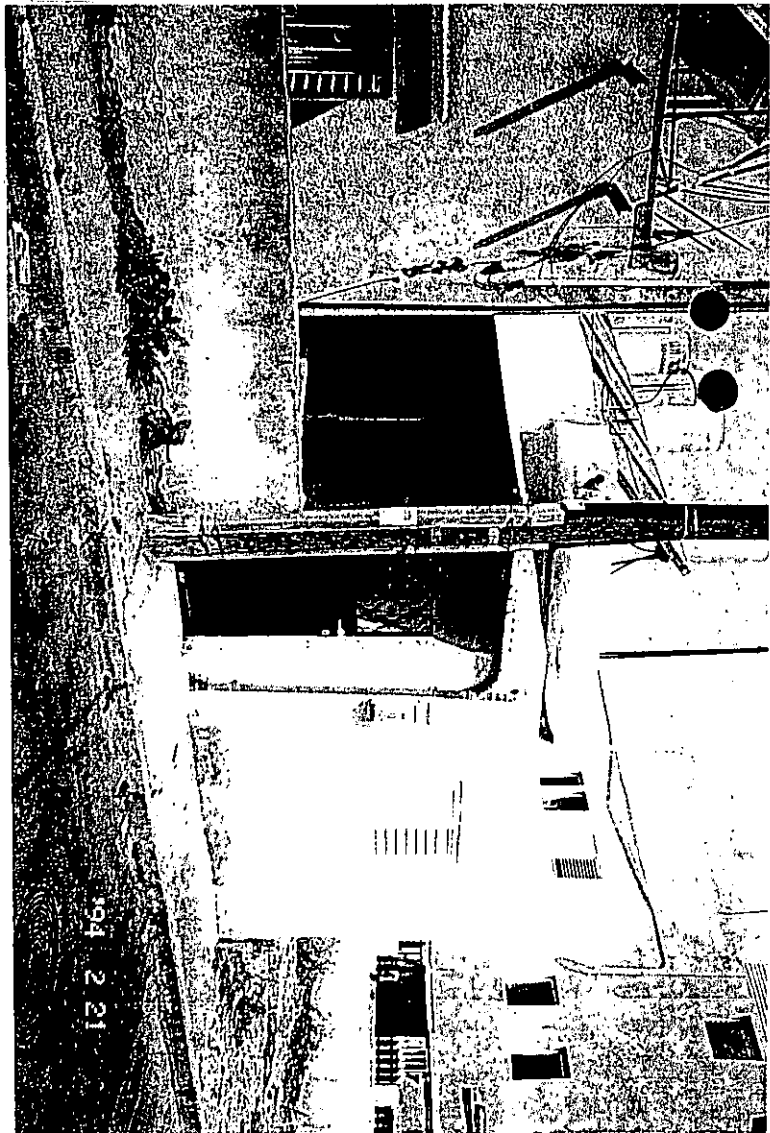
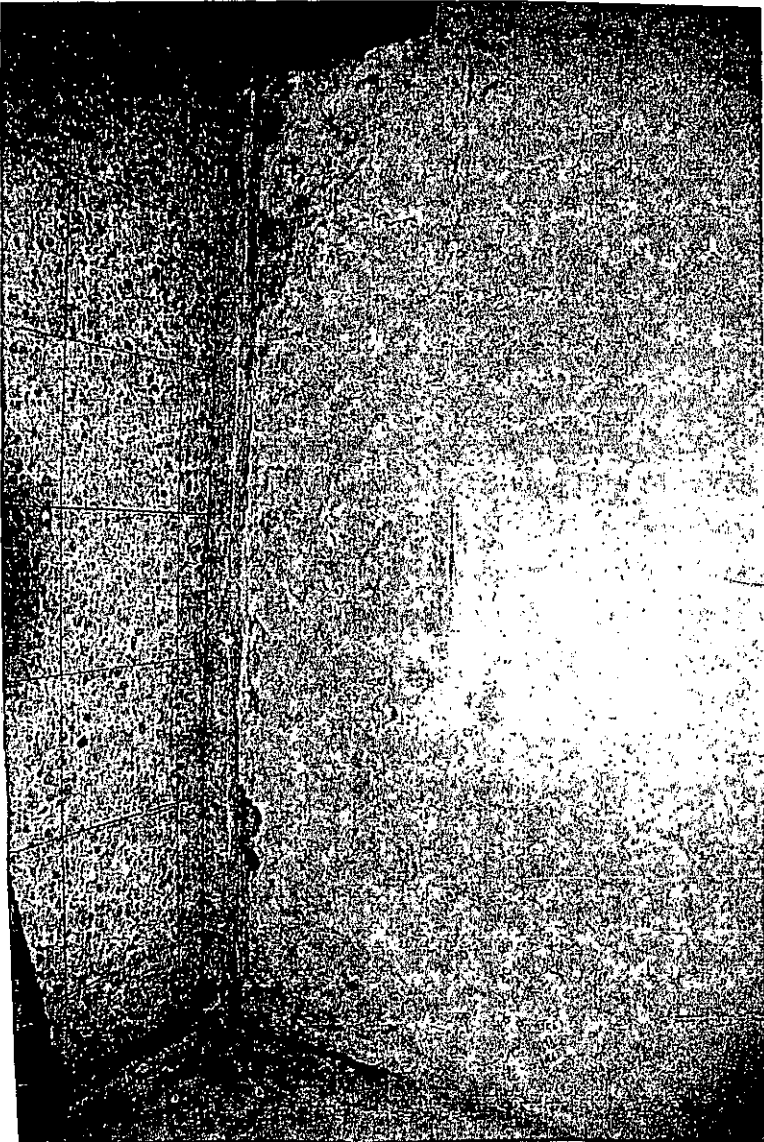
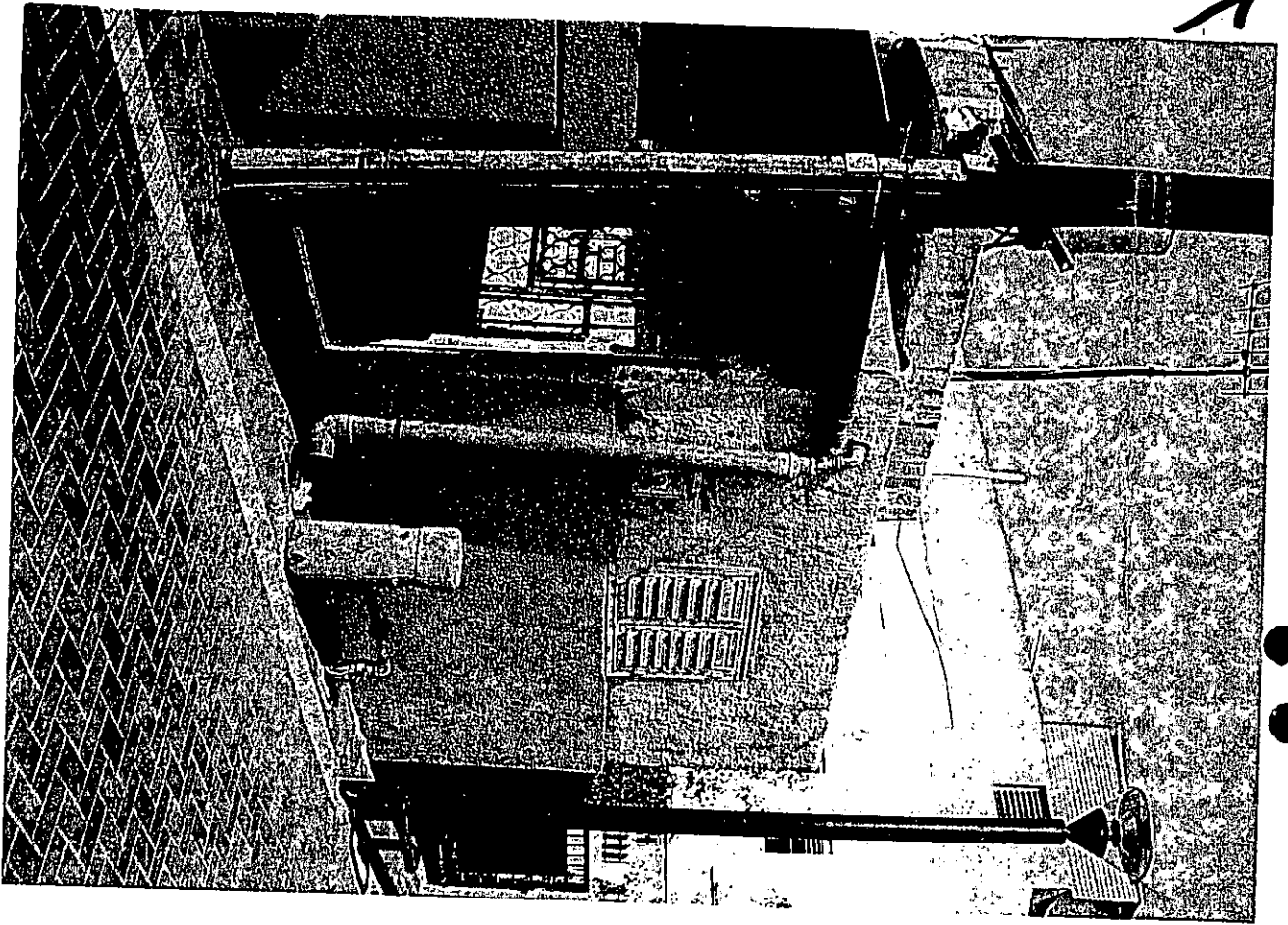
A

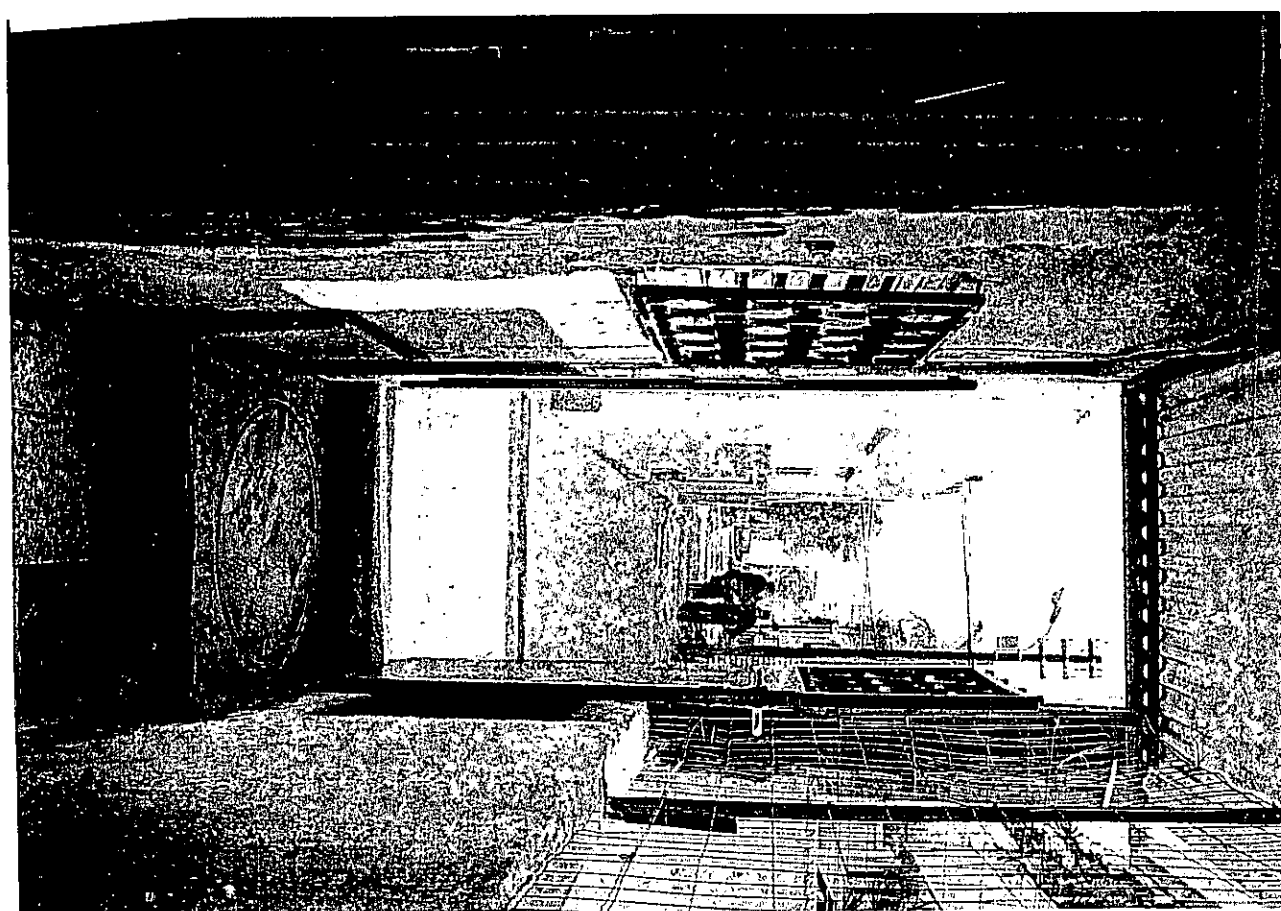
פקס:

טלי:

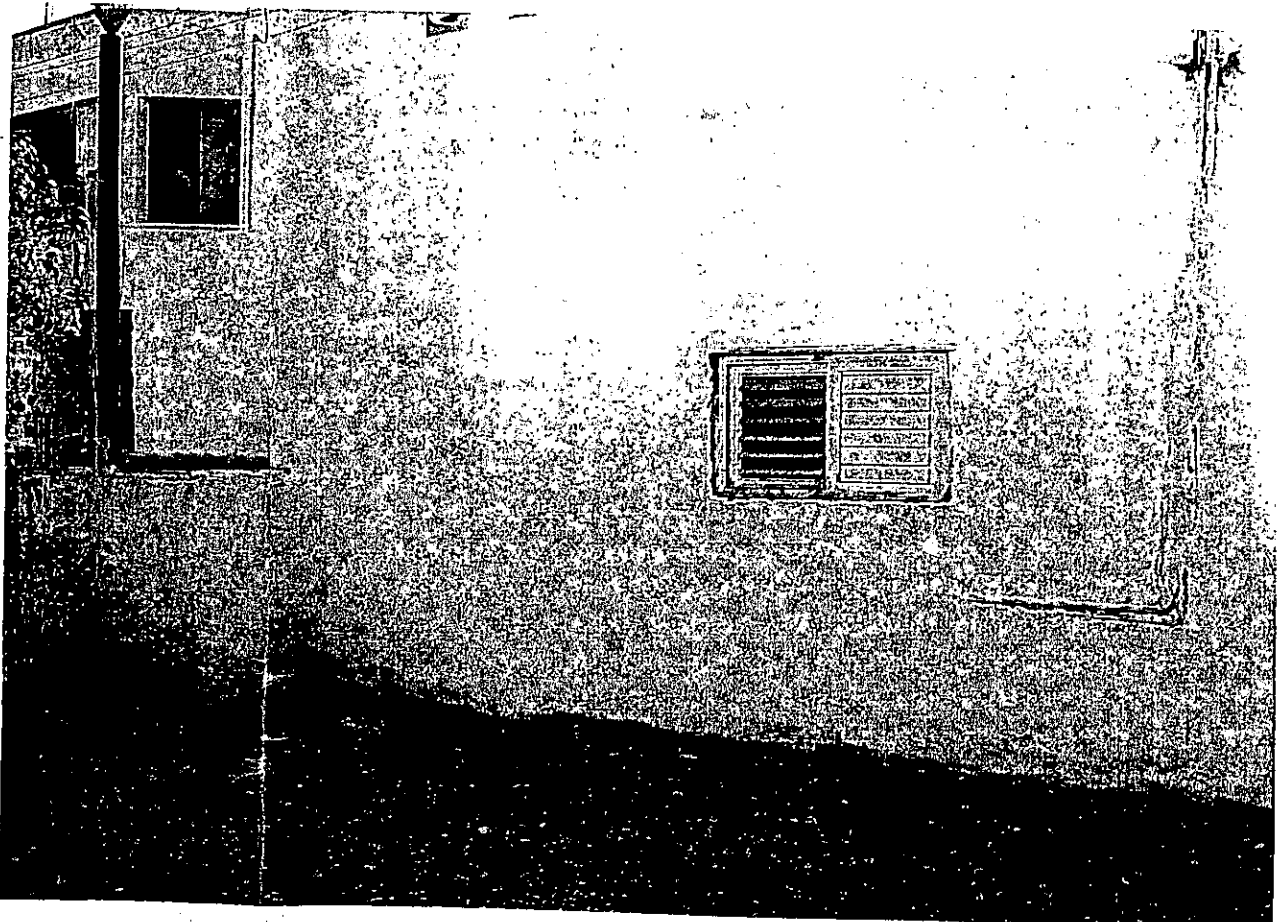
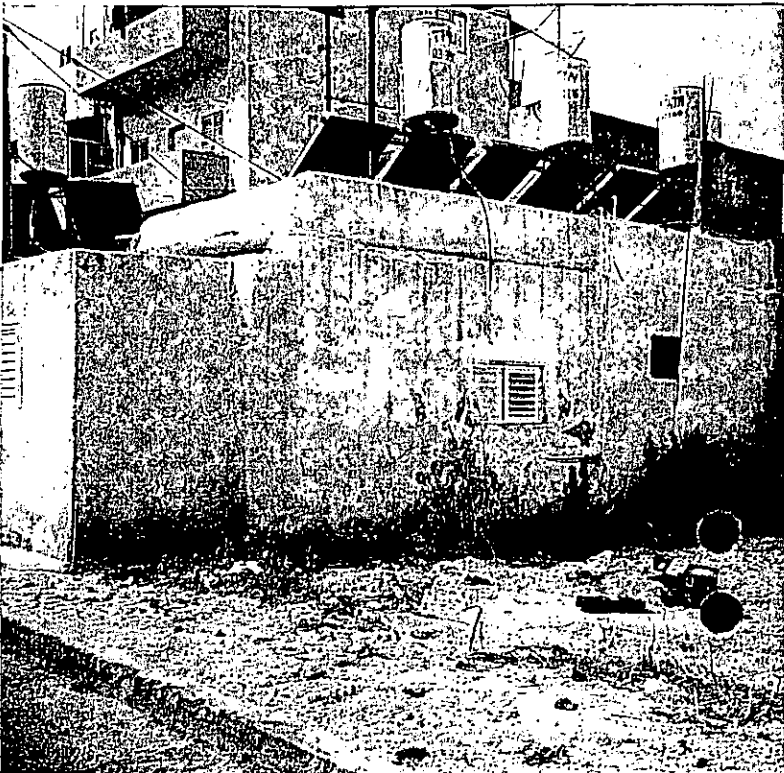
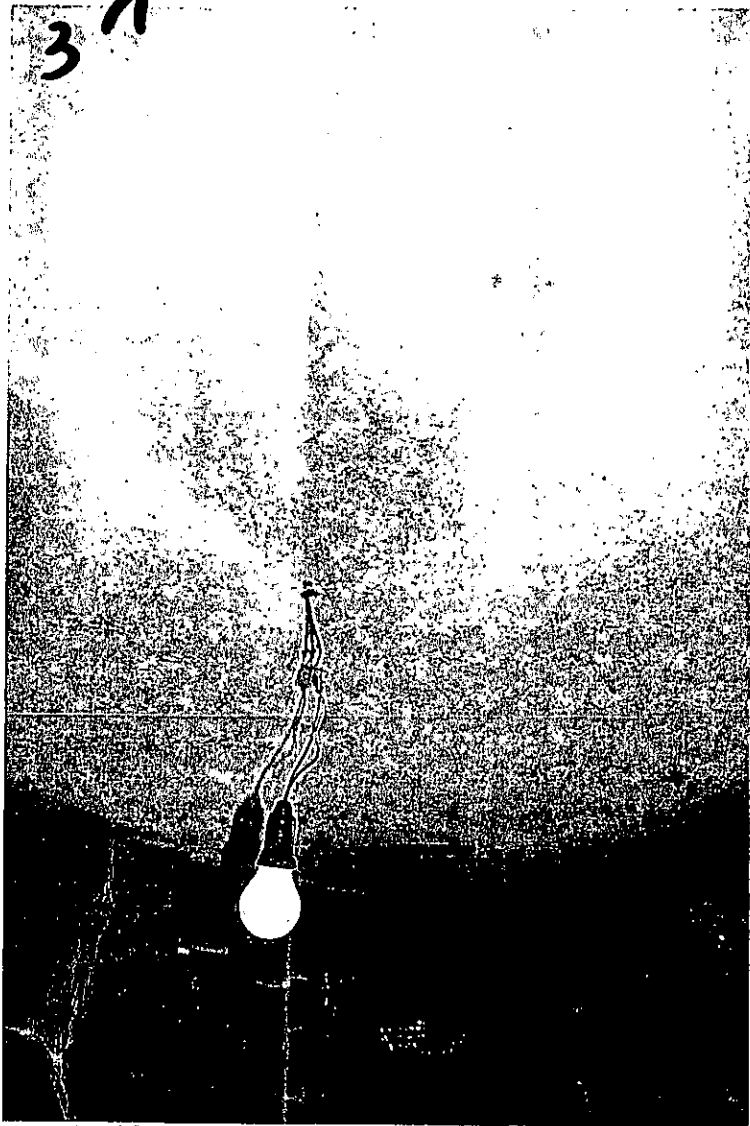
כתובת:

17





37



ד

סניף תל אביב
טלפון: 03-6250290

לכבוד

שוטה בזיליאנסקי

וילון 9 תל אביב - יפו 67635

תאריך: 06/11/2005
מספר זהות: 31-054678-3

אישור על זכאות גמלת נכות כללית

שם: שוטה בזיליאנסקי מספר זהות: 31-054678-3

כתובת: וילון 9 תל אביב - יפו 67635

הנני מאשר בזה כי הנ"ל זכאי לקיצבת נכות כללית מתאריך 01/04/02

החל מ 01/01/02 נקבעה דרגת אי-כושר של 75 יציבה

סכום קצבה לחודשים

נכות כללית

אוגוסט	2005	1,886.00	ש"ח
ספטמבר	2005	1,886.00	ש"ח
אוקטובר	2005	1,886.00	ש"ח

המוסד לביטוח לאומי
המחלקה לתביעות
רח' אבן גבירול 62 ת"א
טל. 6971234

בכבוד רב,
אתי חנן
פקיד תביעות

אישור זה תקף רק אם מופיעה עליו חותמת המוסד.

בכל מקרה של סתירה בין הרשום באישור זה לבין הרישומים בקובץ המידע של המוסד ו/או בתיקו של המבוטח, הרישומים שבידי המוסד קובעים.

27

מחוז: _____ מס': _____
סניף: א תאריך: 11/11/11

מכתב רפואי

לכבוד: ד"ר חגית מאת: ד"ר סוק
הנדון: מצב/מקרה של רצף 546 סמ

אני פנה מלי פולמן כפאס
נמצא במצב גרוע מאד חום ראש
ואצל ה- אח קלם בלוח
הסלולר -
לצד גרוע דבר אלמנטרי - הקול
אם כואב וזר אצל
ב- אין סוף לקח ביטול
מ- השם

ד"ר יונתן פלמן
מנהל קופת חולים
מ.י. 052-5111111
052-5111111

ס י כ ו ס ר פ ו א
לתאריכים 8/08/02 - 8/08/02

רן יוסף

ריאה

10760

גב: הפסחן 4 תל אביב-יפו

לפני: 003-6970306

מיו: נ גיל: 55

ת.ז.: 1-31054678/3 שם: בזיליאנסקי שוטה

לכבוד: רופא ביטוח לאומי

אבחנות/טפולים:

CHRONIC OBSTRUCTIVE ASTHMA-COPD

CHRONIC

מצב אבחנה:

493.2

8/08/02

רופא: פורן בתפקודי ריאות מחלה חסימתית הפיכה בינונית עד קשה

הערה :

סובלת מכרוניק אסטמה קשה אינה מסוגלת לעבוד.

חתימה וחותמת הרופא:

תאריך: 8/08/02

ד"ר יוסף פורן
מחלקת פנימיה
מחלקת ריאות
מס' מ.מ. 5951
מס' מ.מ. 5951

1 : 77

ס י כ ו ט ר פ ו א
22/06/04 - 22/06/04 לתאריכים

7511

י' אה

10760

בית: הפטמן 4 תל אביב-יפו
: 003-6970306

56 : ל' א י : י' ב

ת.ר. : 3/4678105-1 שם... : בולי'אנטקי' שווייט
כתובת: וילון 2, חל'אביב-יפו 67635

לכבוד: רופא ביטוח לאומי

אבחנות/טפולים:

CHRONIC OBSTRUCTIVE ASTHMA

493.2 22/06/04

CHRONIC : חצב אבחנה 9081 22/06/04
רופא: 1717

סיכום והערות:

החולה הנל נמצאת במעקב גמנופאתי מרפאה ר' אהרן טובלת מחמלה
תית קשה. אינה מסוגלת לעבוד.

משרד המשפטים
התביעה הכללית
תל אביב-יפו
מס' תל.ת. 100/1000000000
תאריך: 10.10.2010
שם: [שם לא ברור]
מס' ת.ז.: [מס' ת.ז. לא ברור]
מס' דרכון: [מס' דרכון לא ברור]
מס' ת.ד.: [מס' ת.ד. לא ברור]
מס' ת.מ.: [מס' ת.מ. לא ברור]
מס' ת.נ.: [מס' ת.נ. לא ברור]
מס' ת.פ.: [מס' ת.פ. לא ברור]
מס' ת.ק.: [מס' ת.ק. לא ברור]
מס' ת.ר.: [מס' ת.ר. לא ברור]
מס' ת.ט.: [מס' ת.ט. לא ברור]
מס' ת.י.: [מס' ת.י. לא ברור]
מס' ת.כ.: [מס' ת.כ. לא ברור]
מס' ת.ל.: [מס' ת.ל. לא ברור]
מס' ת.מ.: [מס' ת.מ. לא ברור]
מס' ת.נ.: [מס' ת.נ. לא ברור]
מס' ת.פ.: [מס' ת.פ. לא ברור]
מס' ת.ק.: [מס' ת.ק. לא ברור]
מס' ת.ר.: [מס' ת.ר. לא ברור]
מס' ת.ט.: [מס' ת.ט. לא ברור]
מס' ת.י.: [מס' ת.י. לא ברור]
מס' ת.כ.: [מס' ת.כ. לא ברור]
מס' ת.ל.: [מס' ת.ל. לא ברור]

22/06/04 : T

קופת חולים לאומית

1 : 97

סיכום רפואי
לתאריכים 2/06/05 - 2/06/05

ג' יוסף

ריאה

10760 :

כתובת: הפתח 4 תל אביב-יפו

טלפון: 003-6970306

מין: נ גיל: 57

ת.ז.: 1-31054678/3 שם: ב. בזיליאנסקי שוטה
כתובת: וילון 9, תל אביב-יפו 67635

לכבוד: עיריה תא

אבחנות/טפולים:

=====

CHRONIC OBSTRUCTIVE ASTHMA

CHRONIC

מצב אבחנה:

יוסף

493.2

2/06/05

רופא: פורן

סיכום והערות:

=====

לפי בקשתה מוסר פרטיים רפואיים.
סובלת ממחלה ראתית קשה. עקב בניה הביוב פתוח. הדבר
רם לקוצר נשימה קשהבאצל החולה.
נא עזרתכם.

חתימת הרופא:

תאריך: 2/06/05

ד"ר יוסף ג' יוסף
מ.ל. טלפון 052-2345678
מ.ל. טלפון 052-2345678
L.L. 101

14

סן

ה

לא

14

10

10

10

מין: נ גיל: 58

ת.ז. : 1-31054678/3 שם...: בזיליאנסקי שוטה
כתובת: וילון 9, תל אביב-יפו 67635

לכבוד: לכל מעין דבעי

אבחנות/טפולים:

CHRONIC OBSTRUCTIVE ASTHMA

CHRONIC

מצב אבחנה:

יוסף

493.2

27/12/05

רופא: פורן

סיכום והערות:

לפי דברי החולה גרה בבית בו יש הרבה רטיבות. לפי מחלתה מחלתת
הנאחשת של איסור להיות בבית כזה.

חתימה וחותמת הרופא:

תאריך: 27/12/05

ד"ר יוסף פורן
מוסחה למחלות פנימיות
מ.ר. : 10760
מוסחה למחלות ריאה
מ.ר. : 10760

הצעה לדיון – ועדת משנה לתכנון ובניה

פרטי הבקשה

רחוב וילון	מס' בית 9	שכונה התקוה	תיק בניין 4062-010
שטח מגרש במ"ר 22	גוש /חלקה 44/6135		

פרטי הבקשה

מס' הבקשה 06-1642	תא' הגשה 13/11/2006	סיווג תוספת בניה	מהות הוספת שטח
----------------------	------------------------	---------------------	-------------------

מבקש הבקשה

שם משפחה ושם פרטי בזיליאנסקי שוטה	כתובת רחוב וילון 9, תל אביב - יפו 67635
--------------------------------------	--

עורך הבקשה

שם משפחה ושם פרטי זיבורסקי אלכס	כתובת דרך שלמה 122, תל אביב - יפו 66032
------------------------------------	--

מתכנן השלד

שם משפחה ושם פרטי זיבורסקי אלכס	כתובת דרך שלמה 122, תל אביב - יפו 66032
------------------------------------	--

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

תוספת בניה בקומה השניה, לחזית, בשטח של 17.03 מ"ר.
החלפת גג אסבסט לגג בטון קיים והגבהת הגג ב-50 ס"מ, תוספת בניית
קומה "א" מעל גג קיים.

מצב קיים (עורך הבקשה)

קיים בניין בן קומה 1. מס' יח"ד בבניין: 1.

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)

מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

סך שטחי שירות			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים				קומה / תיאור		
מותר	%	מ"ר	מותר	%	קיים + מוצע	קיים בחיתר	מפלס	קומה	תיאור
				74.45	16.38	16.38	0.00		קרקע
				77.41	17.03		3.15		מפלס
				151.86	33.41	16.38			מעל
									מתחת
				151.86	33.41	16.38			סה"כ

ממצאי בדיקה

הערות מהנדס רישוי (ילנה סולדובין)

♦ תיאור מצב קיים ♦

על המגרש קיים בניין מגורים בן קומה אחת.
הבניין הקיים בנוי בקוי בניין של:

- קדמי: 0 מ';
 - צדדי-צפוני: 0 מ', עם פתח בקיר חיצוני הפונה למגרש רק.
 - צדדי-דרומי: כ-0.9 מ', במרווח קיים מעבר מקורה אסבסט משותף לבניין השכן הגובל בצד אחורי.
 - הבניין השכן במגרש הסמוך מדרום בנוי במרחק של 0.96 מ' מגבול המגרש (לא צוינו פתחים).
 - אחורי: 0 מ' בקיר משותף עם הבניין השכן.
- בתיק הבניין לא נמצא היתר של בניין הנ"ל.
הבניין נבדק בתצ"א ע"י מח' המדידות, מיום 30.07.2006, ונמצא שהבניין היה קיים בצורתו ובגודלו מלפני 1981.
נוספה בנייה קלה לכיוון דרום עד גבול המגרש בקומת הקרקע לאחר שנת 1997 (הערה: קירוי המעבר).

♦ תיאור הבקשה ♦

- מבקשים שינויים ותוספת בניה להיתר המבקש, הכוללים:
- הגבהת מפלס רצפת הדירה ב-0.50 מ', הריסת הגג הקיים, הגדלת קומת הקרקע ע"י סגירה וקירוי המעבר במרווח הצדדי-דרומי ועד גבול המגרש הצדדי;
 - הוספת קומה שנייה חדשה בקונטור קומת הקרקע, בשטח של 17 מ"ר, עם חדר שינה ומדרגות פנימיות מהדירה הקיימת.
 - בקיר החיצוני-צפוני בגבול המגרש מתוכנן חלון.
 - על הגג מערכת סולרית ופתח יציאה לגג.
- סה"כ שטח הדירה לאחר התוספת: כ-33 מ"ר.

♦ בעלויות ושטח המגרש ♦

המגרש המשני, בשטח מדוד של 22 מ"ר, רשום במושע והמבקשת רשומה בנסח טאבו כבעל חלק בנכס בשטח השווה ל-22 מ"ר.
לבקשה מצורף תצהיר הבעלים בו מצויין בין ההיתר שלמרות המאמצים שעשו לא הצליחו לאתר את כל בעלי החלקה הרשומים בטאבו עקב גודלה וריבוי הבעלים.
נעשה פרסום לפי תקנה 2 ב' ולא התקבלו התנגדויות.

(ראה הערות נוספות)

♦ התאמה לתב"ע ♦

סטטיה	קיים + מוצע	מותר	שטח המגרש
- שטח המגרש פחות מ- 60 מ"ר. - לפי החלטת הועדה מתאריך 06.11.1996, הועדה לא תאשר בניה חדשה או הריסה ובנין מחדש בשכונת התקווה במגרשים ששטחם קטן מ- 100 מ"ר.	22 מ"ר	מגרשים הקיימים בפועל במועד הפקדת התכנית אשר הינם קטנים מ- 100 מ"ר אך גדולים מ- 60 מ"ר, תוסמך הועדה המקומית לאשר הוצאת היתר בניה לאחר בדיקה ובתנאים שיקבעו על ידה בהיתר בהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.	
נוגד החלטת הועדה והוראות התב"ע	5.3 מ' X 4.12 מ'	מגרשים שעומקם למטה מ- 8 מ' ורוחבם למטה מ- 6 מ' לא תאושר כל בניה	מימדיהם של המגרש
	0 מ'	0 מ'	קווי בניין: -קדמי
נוגד נוהל ומדיניות הועדה בשכונת התקווה שלא לאשר בניין אחורי פחות מ- 3 מ' (אולם ללא בניה בגבול המגרש)	מוצע 0 מ' בקומה השניה בהתאם לקיים בקומת קרקע	5 מ' או קו בניין אחר באישור הועדה בהתחשב בתנאים מיוחדים של המקום והסביבה.	-אחורי

צדדי-צפוני	3.0 או 0 מ'	0 מ'	ניתן לתכנן חדר בקומה השניה).
צדדי-דרומי	3.0 או 0 מ'	0 מ' (ללא פתחים)	מוצע חלון בגבול המגרש בניגוד לתקנות התכנון והבניה הבניין השכן בנוי ב-0.9 מ'.
אחוזי בניה: שטח עיקרי	140% משטח המגרש המהווה 30.8 מ"ר.	כ- 155% משטח המגרש ומהווה כ- 34 מ"ר.	שטח מקורה בקומת הקרקע ע"י הקומה השניה לא נכלל בחישוב השטחים.
תכסית קרקע	60%	100%	הועדה רשאית להתיר עד 70% משטח המגרש
צפיפות ביח"ד	1	1	
שטח דירה במ"ר - לפי תכנית 2215/א	90 מ"ר ממוצע ולא פחות מ-70 מ"ר	מוצע סה"כ כ- 34 מ"ר	- שטח הדירה קטן מהשטח המינימלי הנדרש עפ"י התב"ע שטח הדירה פחות מ-35 מ"ר בניגוד להחלטת הועדה משנת 1996.
מספר קומות	3	מוצע 2	

♦ התאמות ♦ (ילנה סולדוביץ)

התאמה לתקנות	כן	לא	הערות
גודל חדרים	+		
גובה החדרים	+		2.85 מ'
חניה	+		שטח דירת המבקש לאחר התוספת אינו עולה על 120 מ"ר

הערות נוספות:

1. המפה הטופוגרפית המצורפת לבקשה אינה מאושרת. המפה שצורפה לבקשה לקבלת מידע, לא אושרה כי שטח המגרש נוגד הוראות התכנית 2215. כבר בשלב קבלת המידע המגרש לא הומלצה ע"י צוות מזרח יצוין שלפני הגשת בקשה למידע פנתה המבקשת מספר פעמים (משנת 2000) למשרד מבקר המדינה (נציב תלונות הציבור) לקבלת אישור לשיפוץ הדירה בהתחשב במצבה הקשה בו היא נמצאת. לפי בקשת עוזרת בכירה למנהל נציבות תלונות הציבור (עו"ד איריס בלנק) נבדקה הדירה ע"י מדור מבנים מסוכנים ולפי מספר דו"חות של מהנדסי המדור, שביקרו במקום, נמצא שלא הובחנו ליקויים בטיחותיים המעידים על פגיעה ביציבות המבנה או על כנת התמוטטות.
2. לאחר קבלת מידע ניתנה למבקשת אפשרות להגשת בקשה ללא מפה מאושרת ונמסר שלא ניתן להמליץ על תוספת בניה או על שינויים בבניין ללא הגדרת גבולות המגרש וכן המידע שנמסר הוא לצורך הגשת בקשה לועדה מקומית בהתחשב במצבה של המבקשת.
3. בעת הגשת הבקשה לקבלת היתר בניה נמסרה הודעה נוספת למבקשת שלא ניתן להמליץ על אישור הבקשה. לפי תדפיס ארנונה הבניין לא רשום לפי כתובת ברח' וילון 9 (וכן לא קיים תיק בניין לפי הכתובת הנדונה), אלא לפי רח' אביטל 10, הרחוב מקביל לרחוב וילון. בתיק הבניין, שברחוב אביטל 10, נמצא בקשה לא מאושרת משנת 1949, לפיה במקום היה קיים ללא היתר בניין בן קומה אחת עם 3 יח"ד, בשטח כולל של 155 מ"ר, כאשר דירת המבקש היה חלק מיח"ד אחת שכניסה אליה מרח' אביטל בלבד.
- מכן נובע שהמפה, שהוכנה ע"י מודד מוסמך, מתייחסת רק לדירת המבקש בהתאם לזכויות הרשומות על שמה בטאבו ולא נבדקה אפשרות אחרת להגדרת גבולות המגרש.
- לפני הגשת הבקשה לקבלת היתר בניה הוצע לעורך הבקשה ולמבקשת לבדוק מחדש גבולות המגרש, אך הבקשה הוגשה לפי המפה המצורפת לבקשה.
4. הבקשה ערוכה בצורה לא נכונה, לא צוינו מפלסי הקרקע, אין התאמה בין מפלסי המדרכה לבין מפלס הכניסה הקובעת לבנין.
- לפי החתך מפלס הרצפה עדיין נמוך ממפלס המדרכה.
5. לפי תמ"א 2/4 המגרש נמצא בתחום מסלול טיסת המטוסים ויש לנקוט אמצעים אקוסטיים למניעת רעש המטוסים.

חו"ד פיקוח על הבניה

איציק אשל 16/11/2006

התוכנית תואמת את המצב בשטח. המיועד להריסה טרם נהרס, המבוקש טרם בנוי.

♦ חו"ד מהנדס העיר (ע"י סולודובין ילנה)

לא לאשר את הבקשה, שכן:

1. שטח המגרש קטן מהשטח המינימלי של 60 מ"ר הנדרש עפ"י התב"ע 2215 ונוגדת החלטת הועדה מתאריך 06.11.1996, לפיה הועדה לא תאשר בניה חדשה או הריסה ובניה מחדש בשכונת התקווה במגרשים ששטחם קטן מ- 100 מ"ר.
2. לפי הוראות התב"ע לא תאושר כל בניה במגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ'.
3. הבניה החדשה נוגדת את הנוהל ומדיניות הועדה בשכונת התקווה, שלא לאשר קו בניין אחורי פחות מ- 3 מ'.
4. סה"כ השטח העיקרי של הבניין עולה על 140% המותרים משטח המגרש המשני לפי התב"ע.
5. תכנית קרקע מהווה 100% לעומת 60% המותרים לפי התב"ע.

ההחלטה: מספר פרוטוקול 21**ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 2-06-0027 מתאריך 20/12/2006**

לא לאשר את הבקשה, שכן:

6. שטח המגרש קטן מהשטח המינימלי של 60 מ"ר הנדרש עפ"י התב"ע 2215 ונוגדת החלטת הועדה מתאריך 06.11.1996, לפיה הועדה לא תאשר בניה חדשה או הריסה ובניה מחדש בשכונת התקווה במגרשים ששטחם קטן מ- 100 מ"ר.
7. לפי הוראות התב"ע לא תאושר כל בניה במגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ'.
8. הבניה החדשה נוגדת את הנוהל ומדיניות הועדה בשכונת התקווה, שלא לאשר קו בניין אחורי פחות מ- 3 מ'.
9. סה"כ השטח העיקרי של הבניין עולה על 140% המותרים משטח המגרש המשני לפי התב"ע.
10. תכנית קרקע מהווה 100% לעומת 60% המותרים לפי התב"ע.

* * * * *

נספח - פרטים מתיק מידע

מס' בקשת מידע 200600574	קטגוריה ומהות תוספת בניה - תוספת בניה בשכונות יפו, התקוה וארגזים	תא' מסירת מידע 26/03/2006
----------------------------	---	------------------------------

שטח לחישוב זכויות בניה:

תכניות בתוקף

שם התכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
ג	08/12/1991	21/04/1994	לא
ח	10/09/1992	16/04/2001	לא
1ע	21/02/2001	18/03/2003	לא
2215	31/03/1982	26/03/1992	לא
1A2215	01/06/1998	05/11/1998	לא

יעוד קרקע עמ"י תב"ע: מגורים בשיקום שימושים מותרים לפי תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזים בתכניות ובהיתרים) התשנ"ב 1992
קומה בקומות - מגורים

קווי בניין

קווי בניין לקומות העליונות
לצדדי: 3 מטר
אחורי: 0 מטר
קווי בניין למרתפים: בשטח 80% משטח החלקה
מספר קומות מירבי: 3
מספר מרתפים מירבי: 1
תכסית קרקע מרבית: 60.0 %

הערות לבקשה (ע"י לס דניאל)

המגרש כולל באזור מגורים ב/שיקום) בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 140% (תכסית הקרקע לא תעלה על 60% משטח המגרש (נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע. על פי תכנית ג' ניתן לבנות עלית גג בחלל גג הרעפים בתנאים מסוימים או בבנין משותף (דירה ע"ג דירה) חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה וכן פרגולה על הגג בשטח שליש הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה. על פי תכנית 1A2215 המאושרת נקבע כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת כאשר הועדה המקומית תתן רשאת לאשר עד שתי יחיד בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד. תיאום הבניה עם יאדי הרישוי.
הערה: בכל מגרש ראשי, עפ"י המסומן בתשריט התכנית, יחשבו 25% ההיתרים הראשונים שיבנו כ "אזור מגורים ב' מועדף" בהם זכויות הבניה יהיו 140%. במידה וימומשו הזכויות ל-25% ההיתרים הראשונים, זכויות הבניה יהיו 100% עפ"י גודל המגרש המשני כמשמעותו בתכנית 2215.
אחוזי בניה נוספים: תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל ותמורת הריסת המבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל.
עפ"י בדיקה מול צוות מזרח (ניר כהן) זכויות הבניה למגרש הנ"ל לפי אזור מגורים ב' מועדף- 140%.
הערה: במידה ובטווח שנה לא יממשו הזכויות במגרש הנ"ל, תיבחן מחדש ההיכללות באזור מגורים ב' מועדף כאמור בתב"ע 2215 כמפורט לעיל.
הבקשה תהיה במסגרת זכויות הבניה המותרים המוזכרים מעלה, בתנאי שהמבנה בנוי בהיתר ללא הגבלת הגג מעל המותר, ובתיאום עם מהנדס הרישוי.

סיכום מהנדס רישוי (סטרו מאיר)

תוספת הבניה תהיה במסגרת אחוזי הבניה וקוי הבנין המותרים לפי תכנית 2215 ובהתאם לשטח רשום על שם המבקש בטאבו.
לפני הגשת בקשה לקבלת היתר בניה יש להגיש:
1. מפה מצבית מעודכנת ע"י מודד מוסמך, תכנית אחת לקבלת אישור מח' המדידות שהבנין הקיים נבנה מלפני שנת 1981. כל חלק הבנין הקיים, אשר נבנו אחרי שנת 1981, יהיו במסגרת קוי הבנין המותרים לפי התב"ע.
2. נסח טאבו מרוכז וכתובות בעלי הנכס הרשומות בטאבו, מפרטים - למשלוח הודעות.
3. צילומים חזיתות הבנינים הסמוכים לכיוון בנין המבקש.
4. תצהיר על בעלות במגרש.
לתשומת לבך! לפי המפה, שהוגשה לקבלת מידע ועודכנה בשנת 2003 בלבד, לא ניתן להמליץ על תוספת בניה או על שינויים בבנין ללא הגדרת גבולות המגרש על בסיס מפה מצבית מעודכנת.
לפני הגשת בקשה לקבלת היתר בניה יש לתאם את המפה וגבולות המגרש עם צוות מזרח ומח' שירותי בנין ערים.

כח הרשאה

ארקדי פלדמן

עורך דין - נוטריון
רח' העצמאות 89, אשדוד

אנ/אנו הח"מ בזיליאנסקי שוטה ת.ז. 310546783

מוסרים בזה ייפוי כוח לעו"ד ארקדי פלדמן

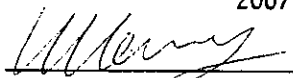
(כולם יחד וכל אחד לחוד) להיות בא כוחי במשפט שלי

בעניין: **כללי**

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל בא כוחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות, כולן ומקצתן הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:

1. לחתום על ולהגיש כל תביעה שכנגד ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה למתן רשות לערער ערעור הודעה, טענה, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מהליך הנ"ל ללא יוצא מן הכלל.
2. לחתום על ו/או לשלוח התראות נוטריוניות או אחרות לדרוש הכרזת פשיטת רגל או פירוק גוף משפטי ולעשות את כל הפעולות הקשורות והנובעות מהעניין הנ"ל.
3. לבקש ולקבל חוות דעת רפואית מכל רופא או מוסד שבדק אותי או חוות דעת אחרת הנוגעת לעניין הנ"ל.
4. להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט, בתי הדין למיניהם או מוסדות אחרים הן ממשלתיים והן אחרים עד לדרגה אחרונה.
5. למסור כל עניין הנוגע או הנובע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוררין כפי שבא כוחי ימצא לנכון ולמועיל.
6. להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שיקול דעתו של בא כוחי ולחתום על פשרה זו בביהמ"ש או מחוצה לו.
7. לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל עניין מהעניינים הנ"ל לרבות הוצאות בימ"ש ושכר טרחת עו"ד לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כוחי ימצא לנכון ולמתאים.
8. להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה או צו לדרוש צווי מכירה או פקודות מאסר לעשות כל הפעולות המותרות עפ"י חוק ההוצאה לפועל.
9. לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר בא כוחי ימצא לנכון בכל עניין הנובע מהעניין הנ"ל.
10. להופיע בשמי ולייצגני בפני רשם הקרקעות, במשרד ספרי האחוזה, לחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה הצהרה ומסמכים אחרים למיניהם ולבצע בשמי כל עסקה (דיספוזיציה) המוכרת ע"י החוק וליתן הצהרות, קבלות ואישורים ולקבל כל מסמך שאני רשאי לקבלו עפ"י דין.
11. לייצגני ולהופיע בשמי בפני רשם החברות, רשם השותפויות ורשם אגודות שיתופיות, לחתום בשמי במקומי על כל בקשה או מסמך אחר בקשר לרשום גוף משפטי ולטפל בכל דבר הנוגע לו ולבצע כל פעולה בקשר לאותו גוף משפטי.
12. לטפל בשמי בכל הקשור לרישום פטנט סימני מסחר וכן בכל זכויות אחרות המוכרות ע"י החוק.
13. לייצג אותי בפני רשם המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין, בכל עניין ולחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה, מסמך, שטר מכר, שטר העברת חכירה וכו'. וזאת בכוח מלא ובלתי מסויג.
14. להעביר ייפוי כוח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר עם זכות העברה לאחרים, לפטרם ולמנות אחרים במקומם ולנהל את ענייני הנ"ל לפי ראות עיניו ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצא לנכון ומועיל בקשר עם המשפט או עם ענייני הנ"ל והנני מאשר את מעשיו או מעשי ממלאי המקום בתוקף ייפוי כוח זה מראש.

ולראיה באתי על החתום היום יום 22 לחודש 07 שנת 2007


חתימה


ארקדי פלדמן
הנני מאשר את חתימת מרשימה הנ"ל
העצמאות 89, אשדוד
עורך דין
טל 08-8550000 פקס 08-8664511